

CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2026/004948

CONTRATO SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

CONTRATACION SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA: SÍ

Pliego de cláusulas administrativas particulares

Cuadro de características

1. DATOS ORGÁNICOS

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ESS4711001J

CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General de Agricultura y Ganadería

UNIDAD PROMOTORA: Servicio Técnico de la Autoridad de Gestión

PROVINCIA: Valladolid

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: El contrato tiene por objeto la prestación del servicio a la Autoridad de gestión regional de Castilla y León de las evaluaciones temáticas durante las anualidades 2026 y 2027.

¿Es un contrato complementario?: No

Lotes: No

Código CPV: 79419000-4

Código CPA: 74.99.09

Necesidades administrativas a satisfacer: En cumplimiento de los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en el artículo 28 de la LCSP la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante la celebración del presente contrato, se encuadran dentro del ámbito de las funciones y competencias atribuidas a este Centro Directivo determinándose con precisión la idoneidad del objeto y contenido del contrato en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El contrato pretende dar respuesta a la necesidad de cumplir con lo establecido en el artículo 3.2.a del Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER (en adelante, Real Decreto 1046/2022), que estipula que las Autoridades regionales de gestión, responsables de la gestión y ejecución del PEPAC en su ámbito territorial, participarán en lo relativo al plan de evaluación y la evaluación ex post, en el establecimiento del plan de evaluación del PEPAC y en las tareas de seguimiento y evaluación que correspondan a su ámbito de competencia, dando cuenta del desarrollo y del resultado de las mismas a la Autoridad de gestión del Plan Estratégico.

Tal evaluación necesariamente ha de realizarse por expertos funcionalmente independientes, tal como



COPIA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO Localizador: JJYT1P68SX9I86DD4YU0YC

Fecha Firma: 29/05/2026 10:31:10 Fecha copia: 29/05/2026 10:31:23

Firmado: en Valladolid por La Jefa del Servicio de Contratación PALOMA VENERO MARTÍN

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=JJYT1P68SX9I86DD4YU0YC> para visualizar el documento

exige el artículo 140 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) nº. 1305/2013 y (UE) nº. 1307/2013.

Por lo tanto, se precisa realizar la correspondiente licitación por parte de esta Consejería para que por parte de un equipo de evaluadores independientes expertos en la materia, debido a que actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural carece de este tipo de medios humanos dentro de su personal, que pueda llevar a cabo las funciones necesarias para desempeñar este tipo de trabajo y con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las evaluaciones temáticas en el marco del Plan Estratégico del PEPAC en el ámbito territorial de Castilla y León.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.2 del DECRETO 23/2025, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024 en el ejercicio de 2026, se hace constar que el contrato que se propone iniciar se considera continuación del Plan Estratégico de la PAC aprobado el 31 de agosto de 2022 por la Comisión Europea.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Presupuesto sin IVA: 238.170,94 €

Tipo IVA aplicable: 21,00%

IVA: 50.015,90 €

Presupuesto total: 288.186,84 €

En letra presupuesto total: Doscientos ochenta y ocho mil ciento ochenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos

Desglose de costes directos, indirectos y otros eventuales gastos: Conforme a lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP los costes y gastos que influyen en el presupuesto base de licitación para la realización de las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato se desglosan en:

Costes Directos (Costes laborales): 198.840,32

Costes Indirectos (Incluyendo los gastos generales, gastos administrativos u otros que puedan derivarse de la ejecución del servicio): 25.849,24 €

Beneficio Industrial: 13.481,37 €

TOTAL: 238.170,94 €

TOTAL CON IVA: 288.186,83 €

Valor estimado: 238.170,94 € (Doscientos treinta y ocho mil ciento setenta euros con noventa y cuatro céntimos)

Método del cálculo del valor estimado: El valor estimado se ha calculado conforme a lo previsto en el artículo 101 de la LCSP teniendo en cuenta que no existen ni modificaciones ni prórrogas.

4. ANUALIDADES

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Centro gestor	Importe
2027	G/411A01/64001/0	0301	128.083,04 €



2028	G/411A01/64001/0	0301	128.083,04 €
2029	G/411A01/64001/0	0301	32.020,76 €
Total			288.186,84 €

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución total: 27 meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Plazos parciales: No

Prórrogas convencionales previstas: No

Plazo de garantía: 12 meses

6. ADMISIÓN DE VARIANTES: No

7. PROGRAMA DE TRABAJO: Sí

8. ANTEPROYECTO NECESARIO: No

9. ASPECTOS SOCIALES Y LABORALES

Incorpora cláusulas sociales o laborales

Atribución de condición especial de ejecución

Descripción: Será condición especial de ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP y en el apartado undécimo del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, que al menos el 30% del total de los trabajadores afectados por el contrato gocen de estabilidad laboral.

Además se exigirá, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo punto 3 del Acuerdo 82/2020, que la empresa disponga o se comprometa a adquirir la distinción "Óptima Castilla y León", admitiéndose también todas aquellas etiquetas que verifiquen que se cumplen los requisitos exigidos para obtener dicha distinción, así como otros medios de prueba que demuestren que el contratista cumple dichos requisitos, en los términos dispuestos en el artículo 127 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las citadas condiciones podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato. La forma de acreditarlas será la siguiente:

- Respecto a la primera, en el caso de que el pago de la prestación se realice de forma periódica, se adjuntará con las facturas los documentos RNT y los contratos u otro documento que acredite la contratación indefinida. Cuando fuera preciso se aportarán otros documentos (DNI, etc.) que identifiquen a las personas contratadas indefinidamente. En el caso de que el pago sea único la documentación anterior se entregará al órgano de contratación antes de la finalización del primer mes transcurrido desde el inicio del contrato y de nuevo con la factura, si la duración de la prestación fuera superior a dos meses. Al presentar la anterior documentación por primera vez, y siempre que haya modificaciones en los trabajadores afectados, se aportará documentación acreditativa de la contratación indefinida.
- Respecto a la segunda, en virtud del punto 3 del apartado octavo del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, la empresa deberá disponer o se comprometerá a adquirir la distinción "Óptima Castilla y León", o cualquier otra etiqueta que verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener dicha distinción, así como otros medios de prueba que demuestren que el contratista cumple dichos requisitos,



en los términos dispuestos en el artículo 127 de la LCSP.

Finalidades perseguidas:

- Otras

Descripción de las otras finalidades: -Garantizar la estabilidad laboral en el empleo
-Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Penalidades por incumplimiento: Sí

Descripción de las penalidades por incumplimiento: El incumplimiento por el contratista, por causas imputables al mismo, de estas condiciones especiales de ejecución, dará lugar a la imposición de penalidades.

Como regla general, su cuantía será de un 1 por ciento del importe de adjudicación del contrato.

El órgano de contratación, motivadamente, puede estimar que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso puede alcanzar hasta un 5 por ciento, o hasta el máximo legal del 10 por ciento, respectivamente, del presupuesto del contrato.

La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad de éste.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deben abonarse al contratista o sobre la garantía, conforme a lo establecido en el artículo 194 de la LCSP.

De conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo 82/2020, en caso de incumplimiento imputable al contratista de las consideraciones sociales, en cuanto forman parte del contenido de la prestación, no podrá certificarse la buena ejecución del contrato.

CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

Obligación de subrogarse como empleador: No

10. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN

Medios de solvencia económica y financiera:

- Cifra anual de negocio

Acreditación de la solvencia económica y financiera: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 a) de la LCSP la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el 150% del valor anual medio del contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil..

Medios de solvencia técnica:

- Trabajos realizados

Acreditación de la solvencia técnica: El licitador deberá justificar la solvencia técnica, de conformidad con el artículo 90 de la LCSP, mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados, de



igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, como máximo los tres últimos años, en los que se indique el importe, la fecha, el destinatario público o privado, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor anual medio del contrato.

Los trabajos o servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Compromiso de adscripción: Sí

Descripción del compromiso de adscripción: Para la correcta ejecución del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la LCSP los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios personales:

Un equipo evaluador a tiempo completo encargado de la ejecución del contrato integrado por dos personas con titulación universitaria en económicas, derecho, estadística, ciencias exactas, ciencias ambientales, veterinaria o ingeniería agronómica o titulaciones equivalentes, con experiencia profesional que cubra los siguientes ámbitos:

- a) Coordinación de evaluaciones
- b) Estadística y Econometría
- c) Evaluación de temas relacionados con el relevo generacional.
- d) Evaluación sobre simplificación para las personas beneficiarias.
- e) Evaluación de programas gestionados bajo el enfoque LEADER.
- f) Evaluación de la contribución del PEPAC al Objetivo Transversal
- g) Evaluación de temas desde la perspectiva de género.

La experiencia profesional se acreditará por el propuesto como adjudicatario mediante la presentación del siguiente documento:

- a) Certificado de empresa que acredite la experiencia profesional durante al menos dos años en el ámbito referido, vida laboral del trabajador y la empresa.

No se entenderá como experiencia profesional la asistencia a cursos.

El adjudicatario tiene la obligación de mantener el equipo evaluador adscrito durante todo el periodo de duración del contrato.

Penalidades por incumplimiento: No

Atribución del compromiso adscripción art. 211.1.f: Sí

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Único criterio evaluación del coste: No

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterios de adjudicación	Tipo criterio	Puntuación máxima
---------------------------	---------------	-------------------



Criterio: Oferta económica Valoración: Objetiva	Precio	40.00
Criterio: Evaluaciones adicionales Valoración: Objetiva	Calidad	60.00
Total		100.00
ANORMALIDAD DE LA OFERTA		
Parámetros objetivos para determinar la anomalía de la oferta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 b) de la LCSP, los parámetros objetivos que permitirán identificar que una oferta en su conjunto puede considerarse anormal son los establecidos en el Anexo IV del PCAP.		
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE		
1.- Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres		
12. PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN		
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: 2 meses		
Descripción del plazo máximo para efectuar la adjudicación: Conforme al artículo 158.2 de la LCSP, este plazo se computa desde el día siguiente de apertura de las proposiciones. No obstante, este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art 149.4 LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.		
13. MOTIVOS DE EXCLUSION		
Motivo de exclusión: Motivos de exclusión exclusivamente nacionales		
Descripción: A los efectos de lo previsto en el apartado D de la parte III del DEUC y en el apartado 11 del Cuadro de Características, se considera motivo de exclusión puramente nacional, estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.		
14. RÉGIMEN DE PAGO		
Pago del precio: Pagos parciales		
Frecuencia y condiciones de los pagos: Los pagos se realizarán en los meses 6, 12, 18, 24 y 27, previa presentación de la factura correspondiente y la relación de los trabajos desarrollados.		
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias/valoraciones parciales: No		
Sistema de determinación del precio: A tanto alzado		
15. REVISIÓN DE PRECIOS		
Revisión de precios en contrato principal: No		



16. GARANTÍAS
GARANTÍA PROVISIONAL: No
GARANTÍA DEFINITIVA: Sí
Descripción de las garantías: El licitador propuesto como adjudicatario deberá constituir una garantía del 5 % del precio final ofertado excluido el IVA.
Constitución mediante retención de precio: No
GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No
17. RECEPCIÓN
Recepciones parciales: No
Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, calle Rigoberto Cortejoso, número 14 de Valladolid.
18. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: No
19. OPCIÓN INEQUÍVOCA DE CESIÓN DEL CONTRATO: No
20. SUBCONTRATACIÓN
Prohibición de subcontratar: Sí
Motivación de la prohibición de la subcontratación: Debido a las especiales condiciones técnicas exigidas al adjudicatario y teniendo en cuenta la información manejada en la ejecución del contrato, especialmente a la relativa a datos personales.
21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO Y DE INFORMACIÓN
Se establece como condición especial de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 202.1 de la LCSP, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
22. INFORMACIÓN (para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:
Persona de contacto: Jorge Carnicero Chaves Teléfono: 983419500/800995 Correo electrónico: jorge.carnicero@jcyl.es
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
Persona de contacto: Rosario Rodríguez Hernández Teléfono: 983419500/801210



Correo electrónico: rosario.rodriguez@jcyl.es



COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: JJYT1P68SX9I86DD4YU0YC

Fecha Firma: 29/05/2026 10:31:10 Fecha copia: 29/05/2026 10:31:23

Firmado: en Valladolid por La Jefa del Servicio de Contratación PALOMA VENERO MARTÍN

Acceda a la página web: <https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=JJYT1P68SX9I86DD4YU0YC> para visualizar el documento

EXPEDIENTE A2026/004948

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

TRAMITACIÓN NORMAL

**“EVALUACIONES TEMÁTICAS DE LAS ANUALIDADES 2026
Y 2027 A REALIZAR EN CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027 (PEPAC)”**





ÍNDICE

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Cláusula 1ª: Objeto del contrato y codificación del mismo.
Cláusula 2ª: Cláusulas Sociales
Cláusula 3ª: Necesidades a satisfacer.
Cláusula 4ª: Régimen jurídico.
Cláusula 5ª: Órgano de contratación.
Cláusula 6ª: Perfil de contratante.
Cláusula 7ª: Presupuesto de licitación.
Cláusula 8ª: Crédito presupuestario.
Cláusula 9ª: Plazo de ejecución.
Cláusula 10ª: Firma electrónica de documentos y comunicaciones electrónicas.

II.- BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN.

Cláusula 11ª: Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación del contrato.
Cláusula 12ª: Capacidad y solvencia de los licitadores.
Cláusula 13ª: Uniones temporales de empresas.
Cláusula 14ª: Requisitos de solvencia.
Cláusula 15ª: Garantía provisional.
Cláusula 16ª: Prohibiciones.
Cláusula 17ª: Publicidad e información a los interesados.
Cláusula 18ª: Presentación de proposiciones
Cláusula 19ª: Propositiones y documentación
Cláusula 20ª: Calificación de la documentación administrativa general
Cláusula 21ª: Apertura de proposiciones.
Cláusula 22ª: Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.
Cláusula 23ª: Criterios de adjudicación.
Cláusula 24ª: Documentación previa a la adjudicación del contrato.
Cláusula 25ª: Garantía definitiva.
Cláusula 26ª: Adjudicación del contrato.

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 27ª: Formalización del contrato

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Cláusula 28ª: Obligaciones y gastos exigibles al contratista.
Cláusula 29ª: Obligaciones de la Administración.

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 30ª: Ejecución del contrato.
Cláusula 31ª: Condiciones especiales de ejecución.
Cláusula 32ª: Responsable del contrato.
Cláusula 33ª: Revisión de precios.
Cláusula 34ª: Modificaciones del contrato.
Cláusula 35ª: Suspensión del contrato.
Cláusula 36ª: Cesión y subcontratación.
Cláusula 37ª: Protección de datos de carácter personal.
Cláusula 38ª: Responsabilidad del contratista.





VI.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Cláusula 39ª: Cumplimiento del contrato, recepción y liquidación.

Cláusula 40ª: Plazo de garantía.

Cláusula 41ª: Resolución del contrato.

VII.- PRERROGATIVAS, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

Cláusula 42ª: Jurisdicción competente y prerrogativas de la Administración.

Cláusula 43ª: Régimen de recursos.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ANEXO II: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA.

ANEXO III: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

ANEXO IV: OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD





PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIONES TEMÁTICAS DE LAS ANUALIDADES 2026 Y 2027 A REALIZAR EN CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC 2023-2027 (PEPAC).

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

CLÁUSULA 1ª: Objeto del contrato y codificación del mismo.

El objeto del presente contrato es el servicio descrito en el apartado 2 del cuadro de características. El código del objeto del contrato correspondiente a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea (Vocabulario Común de Contratos Públicos) y el código de la clasificación estadística de productos por actividades de la Comunidad Económica Europea (CPA) son los que aparecen en el apartado 2 del cuadro de características.

Las condiciones de ejecución del objeto del contrato se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 142 del LCSP, no se admite la presentación de variantes al objeto definido en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) y en el PPT.

CLÁUSULA 2ª: Cláusulas sociales:

Las consideraciones sociales del presente procedimiento de contratación son las reflejadas en el apartado 9 del cuadro de características.

El banco de buenas prácticas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicará la información relativa a los organismos de los que los candidatos puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones impuestas por las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o los servicios prestados durante la ejecución del contrato. Dicha información puede ser consultada a través de la URL:

<https://serviciosociales.jcyl.es/web/es/proteccion-familias-vulnerables/banco-buenas-practicas-contratacion.html>

Los licitadores han de manifestar de forma expresa que han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes sobre dichos extremos en la elaboración de sus ofertas.

CLÁUSULA 3ª: Necesidades a satisfacer.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las señaladas en el apartado 2 del cuadro de características.

CLÁUSULA 4ª: Régimen jurídico.

El presente PCAP, cuyos datos básicos figuran en el cuadro de características, es de aplicación al servicio indicado en dicho cuadro, y sus cláusulas se consideran parte integrante del respectivo contrato, que tiene carácter administrativo, estando sujeto a regulación armonizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la LCSP.

En todo lo no previsto expresamente en este PCAP y en el PPT, el contrato, incluida su licitación, se regirá por:





- La LCSP.
- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante RPCSP), en lo que no se encuentre derogado por la LCSP.
- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se encuentre derogado por la LCSP o por el RPCSP.
- El resto de las disposiciones administrativas de desarrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga a las normas anteriores.
- Y supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, a las normas de Derecho Privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

El desconocimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato o de los otros documentos contractuales que sean de aplicación en la ejecución del presente contrato no eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.

CLÁUSULA 5ª: Órgano de contratación.

El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León es el órgano competente para la celebración del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.1k) y 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, todo ello sin perjuicio de las competencias que hayan sido delegadas según la legislación vigente.

La dirección postal del órgano de contratación es la siguiente:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
Edificio de Usos Múltiples II
C) Rigoberto Cortejoso, nº 14
47014 VALLADOLID.

CLÁUSULA 6ª: Perfil de contratante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por la Ley o por las normas de desarrollo, el acceso al perfil de contratante se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>.

En el perfil de contratante deberá publicarse, al menos, la información relativa al contrato a la que hace referencia el artículo 63.3 de la LCSP.

CLÁUSULA 7ª: Presupuesto de licitación.

El Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 3 del cuadro de características del presente Pliego, desglosado en los correspondientes costes y distribuido, en su caso, según las anualidades que se especifican en el mismo.

El sistema de determinación del precio de este contrato es el que se especifica en el apartado 14 del cuadro de características del presente Pliego.





El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 3 del cuadro de características calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP.

CLÁUSULA 8ª: Crédito presupuestario

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria y del presupuesto de gastos para los años fijados en el apartado 4 cuadro de características, para atender las obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato

En el caso de que la ejecución del contrato, ya se realice en una o varias anualidades, se inicie en el ejercicio siguiente al de la adjudicación y formalización del contrato, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden HAC/1430/2003, de 3 de noviembre, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto.

El crédito retenido y la aplicación presupuestaria con cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el cuadro de características de este pliego.

El importe del contrato será el que resulte de la adjudicación definitiva.

Las anualidades, en su caso, quedarán afectadas por el coeficiente de adjudicación, que podrá ser aplicado proporcionalmente a todas las anualidades previstas, o en la forma que el órgano de contratación considere más conveniente.

CLÁUSULA 9ª: Plazo de ejecución.

El plazo total de ejecución y los plazos parciales, si los hubiese, son los establecidos en el apartado 5 del cuadro de características del presente pliego.

Si así se establece en el cuadro de características, el contrato podrá prever una a varias prórrogas siempre que las características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas.

CLÁUSULA 10ª: FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.

Conforme al apartado 1.f) de la Disposición Adicional 16ª de la LCSP el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de este procedimiento será proporcional a los riesgos asociados a los intercambios de información a realizar, por lo que en las comunicaciones electrónicas debe distinguirse:

- **A) Comunicaciones a través de la PLACSP relacionadas con la licitación y para la adjudicación de los contratos el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle:**
- Los licitadores se identificarán mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación", conforme al artículo 9.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), para el acceso a las comunicaciones electrónicas que dirija la mesa o en su defecto el órgano de contratación, al licitador a través de la PLACSP relacionadas con:





- La subsanación a que se refiere el artículo 141.2 in fine de la LCSP.
 - El requerimiento al licitador o licitadores cuyas ofertas estuvieran incursas en presunción de anormalidad conforme al artículo 149.4 de la LCSP, así como otras aclaraciones de la oferta.
- La contestación a los requerimientos señalados en el apartado anterior se realizarán exclusivamente a través de la PLACSP, quedando excluido el licitador que lo presente por medio distinto, y se exigirá que los documentos electrónicos vengan firmados, conforme al artículo 10.2 a) de la LPAC, con sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
- La adjudicación del contrato y su formalización se publicará en el perfil de contratante.
- **B)** En las comunicaciones a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle:
- Las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la Disposición Adicional 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 43.1 de la LPAC mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es> y accediendo al apartado Ventanilla del Ciudadano.
- Las notificaciones electrónicas que se practicarán a través de la Plataforma Duero de Contratación electrónica serán:
- El requerimiento de documentación a los licitadores a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP.
 - El requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.
 - La notificación de la adjudicación del contrato.
 - Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual.
 - Cualquier otro acto que deba notificarse, por la mesa de contratación o en su defecto por el órgano de contratación, a los licitadores y que no estén relacionados con la letra A) de esta cláusula.
- Para la práctica de notificaciones a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, deberá identificarse, en la documentación administrativa que acompañe a la oferta del licitador conforme al artículo 140 de la LCSP, al menos una persona física y hasta un máximo de diez, autorizada/s para recibir notificaciones en nombre del licitador (no se requiere que tengan la condición de apoderado).
- Las notificaciones electrónicas, se dirigirán al licitador o empresario que haya presentado oferta en la correspondiente licitación.
- Podrán acceder a la notificación mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León la persona o personas autorizadas por el empresario o licitador en la documentación administrativa. En el caso de que el licitador o contratista quiera autorizar a otra u otras personas para acceder a las notificaciones deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación. Los plazos se computarán desde la fecha de su envío siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante conforme al apartado primero de la Disposición Adicional 15ª arriba mencionada.
- Podrán acceder a las notificaciones cursadas, por comparecencia en la sede electrónica la persona o personas físicas con certificado de representante de persona jurídica, en el caso de que el empresario o licitador tenga esta condición, y las personas físicas autorizadas en la documentación administrativa antes referida para acceder a las notificaciones, conforme al artículo 9.2 a) de la LPACAP identificándose electrónicamente mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.





II. - BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN.

CLÁUSULA 11ª: Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación del contrato.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por procedimiento abierto, sin opción de variantes, de conformidad con el régimen general previsto en la Subsección 2ª, Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP, así como en el Capítulo IV del Título III del Libro I del RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la LCSP.

CLÁUSULA 12ª: Capacidad de los licitadores.

Podrán concurrir a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que señala el artículo 71 de la LCSP y acrediten la suficiente solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 del cuadro de características. Los empresarios deberán contar, asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se requieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones objeto del contrato deberán estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.1 de la LCSP.

Cuando los empresarios concurren agrupados en unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 65 y siguientes de la LCSP y a lo establecido en el apartado 10 del cuadro de características del presente pliego, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal, las características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establezca reglamentariamente.

Respecto a los empresarios extranjeros comunitarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 78, 84 y 97 de la LCSP. A los demás empresarios extranjeros les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 68 y 84.3 de la LCSP.

Para poder licitar al presente contrato las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores deberán cumplir con el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Igualmente, y a tenor de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres, las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un plan de igualdad.

Estas circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

CLÁUSULA 13ª: Uniones temporales de empresarios.

También podrán licitar y resultar adjudicatarias del contrato las uniones temporales de empresas que se constituyan al efecto (UTES) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.





Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de empresas deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

A tenor de lo prescrito en el artículo 69.8 de la LCSP, si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguno o algunas empresas integradas en una unión temporal de empresas no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o la clasificación exigida.

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, para las incidencias que se produzcan en el ámbito de la unión temporal se observarán las reglas previstas en el artículo 69.9 de la LCSP.

CLÁUSULA 14ª: Requisitos de solvencia.

Los licitadores habrán de acreditar la solvencia económica o financiera y técnica o profesional que se establecen respectivamente en el apartado 10 del cuadro de características del presente pliego.

Cuando así se establezca en dicho apartado del cuadro de características, el requisito de solvencia será sustituido por el de la clasificación, en el grupo, subgrupo y categoría que se indique.

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurren al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en el presente Pliego.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha de finalización de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

CLÁUSULA 15ª: Garantía provisional.

Cuando así se establezca en el apartado 16 del cuadro de características, será obligatorio para los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato, por el importe que en dicho apartado se indique. Esta garantía habrá de constituirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.1 de la LCSP.

El régimen de devolución y cancelación será el previsto en el artículo 106.4 de la LCSP





CLÁUSULA 16ª: Prohibiciones.

En la presente licitación, cada licitador no podrá presentar más de una propuesta. Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras empresas si se ha formulado propuesta individual, ni figurar en más de una unión temporal de empresas. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por dicho licitador.

No se admitirá la presentación de variantes sobre las condiciones o términos de ejecución del contrato definidos por la Administración. Si un licitador presentara variantes en su proposición, se inadmitirá la oferta presentada por el licitador.

CLÁUSULA 17ª: Publicidad e información a los interesados

Toda la información relativa al procedimiento de adjudicación, así como el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante de la Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, alojado en la PLACSP a la que se accede a través del siguiente enlace <https://contrataciondelestado.es>, donde se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo el PCAP y el PPT así como la documentación complementaria, en su caso.

Cuando el contrato esté sujeto a regularización armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que soliciten, a condición de que hubieren pedido al menos doce días antes del transcurso del plazo de presentación de ofertas.

CLÁUSULA 18ª: Presentación de proposiciones.

Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos a través de la PLACSP (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver guía de utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para empresas, guía del operador económico, disponible en el anterior enlace).

Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, deberán, en su caso, darse de alta o actualizar sus datos en la Plataforma Duero de Contratación Electrónica, si no hubieran realizado esta actualización después del día 19 de mayo de 2017, o habiéndola realizado, sus datos hubieran variado con posterioridad.

El alta y la actualización se realizarán accediendo al enlace <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es> "Solicitud de alta/modificación de datos de empresa".

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 si llaman desde fuera de la Comunidad de Castilla y León) podrá asistir a los licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección <http://www.ae.jcyl.es/regae2/>.

Será causa de exclusión el incumplimiento de la obligación de darse de alta o actualizar sus datos en le Plataforma Duero de Contratación electrónica de la Junta de Castilla y León.

Las ofertas deberán enviarse a través de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas", por lo que no se admitirán aquellas que no sean presentadas a través de esta herramienta o dentro del plazo señalado en el anuncio.





Los sobres deberán de ir firmados electrónicamente por el representante del licitador, y en el caso de concurrir en UTE, deberán de ir firmados por todos los componentes de la misma, a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”.

El plazo de presentación de proposiciones será el que se determine en el correspondiente anuncio de licitación y no podrá ser inferior al plazo establecido en el artículo 156 de la LCSP.

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León <https://contratacion.jcyl.es>, alojado en la Plataforma de contratación del Sector Público, junto con el PCAP, el PPT y el resto de documentación en los términos a los que se refiere el artículo 63 de la LCSP.

CLÁUSULA 19ª: Propositiones y documentación.

Los licitadores deberán presentar dos sobres con la siguiente denominación:

SOBRE Nº 1: Documentación administrativa

SOBRE Nº 2: Criterios evaluables mediante fórmulas.

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador y en el caso de concurrir en UTE, deberán ir firmados por todos los componentes de la misma, a través de la “herramienta de preparación y presentación de ofertas”.

La oferta y la documentación que se acompañase se presentarán, en todo caso, en idioma castellano y en formato PDF. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano.

Las proposiciones serán secretas y su presentación presupone la aceptación incondicional por parte del licitador y sin salvedad alguna del contenido del PCAP y del PPT, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. La presentación de declaraciones responsables presupone que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones expresadas en las mismas.

Una vez presentada una proposición, ésta no podrá ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea justificada.

El licitador deberá indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en la oferta tiene la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes, no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en curso del procedimiento de licitación.

Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de noviembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

CONTENIDO DEL SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Este sobre contendrá la siguiente documentación:





a) DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN.

Una declaración responsable que deberá cumplimentarse conforme al formulario normalizado del Documento Único Europeo de Contratación (en adelante DEUC) establecido por el Reglamento (UE) N° 2016/7, de 5 de enero de 2016.

Tal como establece dicho Reglamento comunitario, el DEUC constituye una declaración formal en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme al objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2.- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

3.- Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

4.- La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP.

La cumplimentación del DEUC podrá realizarse utilizando el servicio DEUC accesible a través de la dirección <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es>.

La información relativa a los criterios de selección de la parte IV se limitará a una sola pregunta: si el licitador cumple todos los requisitos de selección exigidos en relación con la solvencia económica o financiera y técnica o profesional.

A los efectos de lo previsto en el apartado D de la parte III del DEUC, se considera motivo de exclusión puramente nacional estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o manifestación que se incorpore a la declaración responsable que constituye el DEUC, dará lugar a la exclusión del licitador del procedimiento de adjudicación del contrato y a la exigencia de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 69 de la LPAC.

b) DECLARACIÓN RESPONSABLE (de la que se acompaña modelo como Anexo I) que contendrá los siguientes aspectos):

- Que la persona física o, en su caso, los administradores de la persona jurídica no están incurso en ninguno de los supuestos contemplados en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

- Si el licitador se halla o no incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio (grupo de empresas o empresas vinculadas), y en caso afirmativo, si concurren o no otras empresas vinculadas, con expresa mención de las mismas en su caso.

- Si el licitador es una empresa extranjera, declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- Que el licitador asume el compromiso previsto en el apartado 9 del cuadro de características relativo al cumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución de tipo social y laboral.

- Identificación de la o las personas autorizadas para recibir notificaciones.

- Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones impuestas por las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad.





c) Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, se recurra a capacidades de terceras empresas deberá aportarse por parte de las terceras empresas a cuya capacidad se recurra el DEUC.

d) **DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL** en los supuestos que se exija.

e) **DECLARACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE CONCURRE.** Si el contrato admite la división en lotes, el licitador deberá expresar el lote o lotes a los que presenta oferta. Si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica o profesional exigidos varían de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta, cada una de las empresas agrupadas con carácter temporal acreditará su personalidad y capacidad en la forma establecida anteriormente. Asimismo, deberán aportar el compromiso de constitución de la unión temporal, en caso de ser adjudicatarias del contrato, con indicación de los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban y la participación de cada una de ellas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.3 de la LCSP, las empresas agrupadas designarán a la persona que será el representante único de la mencionada agrupación, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para la realización de pagos y cobros de cuantía significativa. En el supuesto de resultar adjudicatarias habrán de acreditar la constitución en escritura pública ante el órgano de contratación una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor, sin que sea necesaria la formalización en dicho documento en tanto no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

La inclusión en el sobre número 1 de cualquier documentación que pudiera inducir al conocimiento por parte de la mesa de contratación de la proposición del licitador será motivo de exclusión por vulnerar el carácter secreto de han de tener las proposiciones.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

CONTENIDO DEL SOBRE 2: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.

Este sobre contendrá la siguiente documentación:

a) ANEXO II

La oferta económica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo II de este pliego, que deberá presentarse debidamente firmada, por quien tenga poder suficiente, pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.

Los precios ofertados se indicarán en euros, debiendo en todo caso aparecer como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido. Formará parte del precio (excluido IVA) cualquier otro tributo que como consecuencia de la realización del servicio pudiera corresponder.

Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, la proposición económica deberá estar firmada por el representante de cada una de las empresas.

No se aceptarán aquellas ofertas que contengan omisiones, tachaduras o errores que impidan conocer claramente los términos en los que la misma está formulada.

Las ofertas que excedan el presupuesto de licitación serán rechazadas. A efectos de la formulación de la oferta económica, se tomará como presupuesto de referencia el señalado como base imponible en el cuadro de características del presente Pliego, no admitiéndose ninguna oferta cuya base imponible o cuyo importe total, si la empresa no estuviera sujeta a tributación por el IVA, supere dicha base imponible.





A los efectos previstos en el artículo 149 de la LCSP los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada en presunción de anormalidad serán los señalados en el Anexo IV del presente pliego.

En los casos que el órgano de contratación presuma que una oferta resulte inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 149 de la LCSP.

b) EQUIPO DE TRABAJO

Se deberá presentar un esquema con el equipo de trabajo que se aportará para la ejecución del contrato para cumplir la adscripción obligatoria, especificando para cada integrante la titulación correspondiente y el ámbito de experiencia profesional de cada miembro asignado.

CLÁUSULA 20ª: Calificación de la documentación administrativa general.

Finalizado el plazo de admisión de documentación, se constituirá la mesa de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La mesa de contratación se constituirá electrónicamente por medio de la PLACSP para la apertura del sobre número 1 y para calificar los documentos presentados en tiempo y forma.

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación se realizarán a través de la PLACSP. Por ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto público para la apertura de las ofertas.

Cuando la mesa de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LCSP, aprecie defectos subsanables se notificará al empresario por los medios de comunicación electrónica de que dispone la PLACSP, y lo hará público el mismo día a través del perfil de contratante, concediéndole un plazo de tres días desde el envío de la notificación para que subsanen ante la mesa de contratación por los mismos medios. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación presentada en el plazo concedido será excluido definitivamente del procedimiento de adjudicación.

La mesa de contratación, una vez calificada la documentación incluida en este sobre y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de este rechazo.

Del resultado de la calificación de la documentación incluida en el sobre número 1, se generará un informe como actuación automatizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, firmado con código seguro de verificación, según lo establecido en el artículo 42, letra b) de la citada Ley, y se publicará en el tablón del licitador a través de la PLACSP.

Se considerará defecto no subsanable y motivará la exclusión del licitador, la inclusión de la documentación relativa al sobre número 2 en el sobre número 1.

CLÁUSULA 21ª: Apertura de proposiciones.

Realizada la calificación de la documentación general, la apertura del sobre número 2 se realizará en el día y hora indicados en la PLACSP y se generará un informe como actuación automatizada que se publicará de acuerdo con lo señalado anteriormente.

La apertura del sobre nº 2 se efectuará en el plazo máximo de 20 días contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.3 de la LCSP.





Si alguna oferta no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada mediante resolución motivada. El cambio u omisión de algunas palabras del modelo de oferta, siempre que no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la oferta.

La mesa de contratación, a la vista de las proposiciones económicas y demás circunstancias que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación y previos los informes técnicos que estime oportuno solicitar y previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del PCAP, evaluará y clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y formulará la propuesta de adjudicación que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios que se establecen en el anexo III de este pliego, o bien propondrá que se declare desierta la licitación cuando ninguna de las ofertas o proposiciones sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

En el caso de que la oferta de un licitador se presuma que estuviera incurso en presunción de anormalidad de acuerdo con lo establecido en el anexo IV de este pliego, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, concediendo un plazo de cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación a los licitadores afectados para que justifiquen la anormalidad de su oferta. Las ofertas, que a petición de la mesa de contratación, no justifiquen su anormalidad o cuya justificación sea considerada insuficiente o incompleta, serán declaradas anormalmente bajas, y por tanto rechazadas y excluidas por el órgano de contratación de la clasificación de las ofertas.

La propuesta de adjudicación no dará derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

CLÁUSULA 22ª: Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el contrato para que el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

CLÁUSULA 23ª: Criterios de adjudicación.

Los criterios de adjudicación que han de servir de base para la adjudicación de este contrato son los establecidos en el apartado 11 del cuadro de características y Anexo III del presente pliego.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 147.1 a) de la LCSP, si se dieran varias proposiciones que igualen en sus términos a las más ventajosas en función de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia para dicha adjudicación las empresas y entidades que tuvieran en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

. Si varios licitadores de los que hubiesen empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si persiste el empate la adjudicación se resolverá mediante sorteo. La documentación acreditativa para el desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo.





CLÁUSULA 24ª: Documentación previa a la adjudicación del contrato.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 150.2 de la LCSP se requerirá a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación y siempre que no se hubiese presentado con anterioridad:

a) Documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario, su capacidad de obrar, ya sean nacionales o extranjeros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la LCSP. A estos efectos:

1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de personalidad jurídica de que se trate.

2.- La capacidad de obrar de los empresarios españoles individuales (personas físicas) se acreditará mediante la aportación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el documento que, en su caso, le sustituya legalmente.

3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

4.- La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros no comprendidos en el número anterior se acreditará mediante un informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, al que se acompañará además el previsto en el artículo 68.1 de la LCSP. En los contratos sujetos a regularización armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

b) Si el licitador actuase a través de representante, acreditará su representación mediante escritura pública de la que resulte poder suficiente, debidamente inscrita en el Registro mercantil o registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, debiendo acompañar, asimismo, el Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante o el que, en su caso, le sustituya legalmente, o el pasaporte en el caso de los no nacionales. Si se tratara de un poder especial para un acto concreto, no será exigible su previa inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los licitadores que tengan la condición de personas jurídicas que no se hallen debidamente inscritos en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o en las listas oficiales de operadores económicos de un estado miembro de la Unión Europea o que estando inscritos no figure la información correspondiente, deberán presentar directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación copias autorizadas de los instrumentos públicos notariales y registrales donde se contienen sus estatutos o reglas fundacionales.

En relación con la acreditación del apoderamiento, cuando los poderes de representación no figuren inscritos en el ROLECESP o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en su caso en el Registro general de apoderamientos a que se refiere el artículo 6 de la LPAC, el propuesto adjudicatario podrá presentar junto con el resto de la documentación, a través del registro electrónico, el formulario de Autorización de consulta de datos en el Consejo General del notariado, que tiene a su disposición en <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite> o alternativamente y de forma presencial directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación copia autorizada del instrumento público en que se hubiera formalizado el poder.





c) Documentación que acredite la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de acuerdo a lo establecido en el apartado 10 del cuadro de características del presente pliego. Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la disponibilidad de los medios personales adscritos al contrato y de los medios personales que han sido objeto de valoración.

d) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o último recibo satisfecho del IAE, complementado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En el supuesto de que el impuesto no fuera exigible de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar, asimismo, una declaración en la que se haga constar que se encuentran exentos del pago.

e) Certificación expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, salvo que el licitador formule de forma expresa su autorización previa para que el órgano de contratación o la mesa de contratación consulten a través de la correspondiente Plataforma de intermediación de datos, que el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

f) Certificación expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en el caso de que el licitador manifieste de forma expresa su oposición a que la mesa o el órgano de contratación consulten a través de la correspondiente Plataforma de intermediación de datos, que el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Cuando no exista obligación de presentar declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del RGLCAP, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.

g) En el supuesto de que la adjudicación vaya a recaer a favor de una unión temporal de empresas (U.T.E.), cada uno de los componentes de la unión deberá aportar la certificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas, sin que sea necesaria la formalización de la U.T.E. en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

h) Documentación acreditativa de la no prohibición para contratar conforme a lo establecido en el artículo 85 de la LCSP. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público y organismo profesional cualificado.

i) Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva.

j) Acreditación o compromiso de adquisición de la distinción “Óptima Castilla y León” o, en su caso, aquellas etiquetas que verifiquen que se cumplen los requisitos exigidos para obtener dicha distinción, así como otros medios de prueba que acrediten que el contratista cumple dichos requisitos.

k) Documentación acreditativa del compromiso de que al menos el 30% de los trabajadores gocen de estabilidad laboral, incluyendo en todo caso los RNT (Relación Nominal de Trabajadores).

l) Equipo de trabajo (deberá de coincidir con el esquema de equipo de trabajo propuesto en el sobre número 2):





Curriculum vitae de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del que se ofrece para la ejecución del contrato, adjuntando DNI de cada uno de ellos, la titulación académica exigida y certificado de vida laboral de cada uno de ellos.

- Certificado de la empresa que acredite la experiencia profesional en el ámbito referido.
- Certificado de empresa cliente.

m) Cuantos documentos complementarios fueran requeridos por el órgano de contratación.

La presentación de la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad de Castilla y León, junto con la declaración de que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, dispensará la presentación de los documentos que en ella se recojan. No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no está obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Una vez calificada la documentación, si ésta presentara defecto u omisiones, se comunicarán a los interesados para que sean subsanados en un plazo de tres días. De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta procediéndose a exigirles el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La documentación se presentará a través del registro electrónico, como anexos al formulario WEB: "Remisión de la documentación del propuesto como adjudicatario".

CLÁUSULA 25ª: Garantía definitiva.

El propuesto adjudicatario del contrato deberá prestar una garantía del 5% del precio final ofertado por él, IVA excluido.

Dicha garantía deberá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, en las condiciones determinadas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP.

La constitución de la garantía definitiva se ajustará a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del RGLCAP, y en el supuesto de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

La garantía definitiva responderá de los conceptos previstos en el artículo 110 de la LCSP, y será devuelta al adjudicatario una vez cumplido satisfactoriamente el objeto del contrato y transcurrido el plazo de garantía o en caso de resolución siempre que ésta se haya producido sin mediar culpa del contratista.

Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, el valor total del mismo experimente variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I de la LCSP.

La devolución y cancelación de la garantía definitiva se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP.





CLÁUSULA 26ª: Adjudicación del contrato.

Una vez aportada por el licitador la documentación relacionada en la cláusula 24ª del PCAP, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, se adjudicará el contrato.

La adjudicación deberá de ser motivada, se notificará a los licitadores a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica, y simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante en el plazo de quince días.

La notificación deberá expresar, al menos, los siguientes extremos:

- a) En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
- b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también de forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, así como un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
- c) El nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 155.3 de la LCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios fijados en el presente Pliego.

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 27ª: Formalización del contrato.

El contrato se perfecciona con la formalización.

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación los siguientes documentos originales o debidamente autenticados:

- a) Cuando el adjudicatario sea una UTE, deberá aportar escritura pública de constitución de la Unión de Empresarios y NIF asignado, así como documentación acreditativa de la personalidad y representación del firmante.
- b) Cuantos documentos complementarios fuesen requeridos por el órgano de contratación.

El contrato, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, se formalizará en soporte digital y se entenderá formalizado en la sede del órgano de contratación.

El documento contractual, una vez firmado por el órgano de contratación en formato PDF, se dirigirá a la dirección de correo electrónico del adjudicatario. Para conciliar el cumplimiento de la obligación legal prevista en el artículo 154.1 de la LCSP con lo previsto en la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, se recomienda que en la herramienta en la que el adjudicatario firme electrónicamente el contrato no utilice la opción de firma visible.

No obstante, el contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa todos los gastos derivados de su otorgamiento. En este supuesto, el adjudicatario entregará al órgano de contratación, dentro de los quince días siguientes a la formalización de aquélla, la primera copia autorizada y dos copias simples del citado documento, sin coste alguno a la Administración.





En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación o estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en este PCAP y en el PPT.

El contratista vendrá obligado a firmar en el acto de formalización del contrato, en prueba de conformidad con los mismos, el PCAP y el PPT y demás documentos que tengan carácter contractual.

En el caso de que dentro del plazo indicado en el artículo 153 de la LCSP no se hubiese formalizado el contrato por causas imputables al adjudicatario, se entenderá retirada la oferta a los efectos de la formalización el contrato. El órgano de contratación exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.

Respecto a la publicidad de la formalización del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP.

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

CLÁUSULA 28ª: Obligaciones y gastos exigibles al contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y de aquellas otras previstas en el presente pliego, el contratista se encuentra obligado a:

1.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

En el ámbito laboral, el contratista se obliga a celebrar con el personal a su cargo, a efectos de la realización del objeto del contrato, el contrato de trabajo que determine la normativa aplicable, y cumplirá con todo lo dispuesto al efecto por las disposiciones legales vigentes en materia laboral en todos sus aspectos, sin que en ningún momento se cree vínculo laboral alguno con esta Administración. En caso de incumplimiento no se derivará responsabilidad alguna para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El contratista tiene la expresa obligación de facilitar la información requerida para el control del cumplimiento de las condiciones sociales y laborales, y la obligación de justificar que está al corriente en el pago de los salarios y de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores afectos a la ejecución del contrato durante todo el periodo de duración, a solicitud del órgano de contratación, según lo establecido en el apartado decimotercero 2 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre.

El contratista tiene obligación de facilitar, a solicitud del órgano de contratación y durante todo el periodo de duración del contrato, la información sobre las medidas ordinarias de prevención de riesgos laborales y de salud laboral adoptadas, así como la de informar inmediatamente al órgano de contratación de aquellas circunstancias o situaciones extraordinarias que supongan un agravamiento de los riesgos, en particular, de aquellos relacionados con temperaturas extremas y otros fenómenos meteorológicos adversos, y de las medidas propuestas para la adecuada protección de las personas trabajadoras. Esta responsabilidad del contratista se extenderá, conforme al artículo 215.4 de la LCSP, a las prestaciones del contrato principal que hayan sido objeto de subcontratación.

En el caso de incumplimiento imputable al contratista de las consideraciones sociales, en cuanto forman parte del contenido de la prestación, no podrá certificarse la buena ejecución del contrato, El responsable del contrato emitirá un informe sobre su cumplimiento al finalizar la prestación, según lo establecido en el apartado decimotercero 3 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre.





De conformidad con el artículo 201 de la LCSP, el órgano de contratación tiene potestad de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen con las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores. El incumplimiento de las obligaciones anteriores y, en especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

2.- Cumplimiento de plazos y penalización por mora e indemnización por daños y perjuicios.

El adjudicatario habrá de ejecutar el contrato con estricta sujeción al plazo total de ejecución del contrato, así como de sus plazos parciales si los hubiera.

- A) Cuando el contratista por causa imputables al mismo hubiera incurrido en mora respecto al cumplimiento de los plazos conllevará una penalidad de 0,60 € por cada 1.000 € del precio de adjudicación, por cada día de retraso (IVA excluido).

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

- B) Incumplimiento de la realización de las condiciones especiales de ejecución.

Como regla general, su cuantía será de un 1 por ciento del importe de adjudicación del contrato. El órgano de contratación, motivadamente, puede estimar que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso puede alcanzar hasta un 5 por ciento, o hasta el máximo legal del 10 por ciento, respectivamente, del presupuesto del contrato.

La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad de éste.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deben abonarse al contratista o sobre la garantía, conforme a lo establecido en el artículo 194 de la LCSP.

3.- Gastos exigibles al contratista.

El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de la formalización del contrato en escritura pública.

CLÁUSULA 29ª: Obligaciones de la Administración.

La Administración tiene la obligación de abonar al contratista la prestación realizada en los términos establecidos en el artículo 198 de la LCSP, con arreglo al precio convenido, una vez que conste la declaración de conformidad de la Administración. El pago del servicio se efectuará en cinco plazos previa presentación de la factura y de la recepción de conformidad de acuerdo con lo establecido en el apartado 14 de cuadro de características de este pliego.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los plazos señalados en el artículo 198 de la LCSP, los cuales se contarán desde la fecha de aprobación de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Si se demorase, deberá de abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dichos plazos, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.





Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de la prestación del servicio.

Para que la Administración pueda hacer efectivo el pago, el adjudicatario deberá librar las correspondientes facturas, en las que no podrá repercutir sobre la Administración ninguna clase de impuesto, tasa o tributo, excepto el IVA, y en la que deberá hacer constar el número de expediente asignado a la licitación.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Orden HAC/142/2013, de 7 de marzo, por la que se desarrolla parcialmente el anterior Decreto, el contratista tiene obligación de facturar electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación Electrónica a la que se accede a través de su sede electrónica (<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>) las contraprestaciones objeto de este contrato (Código: 03010000), sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen de la obligación de facturación electrónica las facturas de importe igual o inferior a 5.000 euros que expidan los proveedores de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.

A los efectos de la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la LCSP, el órgano de contabilidad pública es la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, el órgano de contratación es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el destinatario de las facturas la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Código Oficina Contable: A07008868

Código Órgano Gestor: A07028987

Código Unidad Tramitadora: A07010840

En el supuesto de que el contratista sea una persona física, la Administración efectuará sobre el importe del contrato (excluido el IVA) la correspondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el porcentaje que normativamente se determine. En este caso, el contratista habrá de presentar una factura o minuta detallada en la que habrán de constar los diferentes conceptos a efectos de la retención del IRPF.

Si el contratista tuviera un derecho de cobro frente a la Administración, podrá ceder el mismo con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 200 de la LCSP.

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 30ª: Ejecución del contrato.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, a las estipulaciones del presente PCAP, al PPT, y a las instrucciones de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administración a través del responsable del contrato, siendo a costa y riesgo del adjudicatario su realización.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 del RGLCAP, podrá ejercer de una manera continuada y directa la inspección y vigilancia del trabajo contratado, de acuerdo con el PPT. A tal fin, el contratista facilitará la visita y examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, así como los medios necesarios para que puedan desempeñar en las oficinas de aquel las citadas funciones.

CLÁUSULA 31ª: Condiciones especiales de ejecución.

Las condiciones especiales de ejecución serán las establecidas en el apartado 9 del cuadro de característica del presente pliego.

CLÁUSULA 32ª: Responsable del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, el órgano de contratación con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure





en los pliegos deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante.

CLÁUSULA 33ª: Revisión de precios.

No habrá lugar a la revisión de precios del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 y siguientes de la LCSP y sus correlativos reglamentarios.

CLÁUSULA 34ª: Modificaciones del contrato.

Sin perjuicio de los supuestos previstos de sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, el presente contrato sólo podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el artículo 205 de la LCSP, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 191 y con las especialidades del artículo 207 de la LCSP.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.

Las modificaciones del contrato se formalizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

CLÁUSULA 35: Suspensión del contrato.

La suspensión del contrato se regulará por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP.

Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujeción a las reglas del artículo 208.2 de la LCSP.

CLÁUSULA 36ª: Cesión y subcontratación.

La cesión y subcontratación del contrato se regulará por lo dispuesto en los artículos 214 y 215 de la LCSP y por lo establecido en los apartados 19 y 20 del cuadro de características del presente pliego.

CLÁUSULA 37ª: Protección de datos de carácter personal.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la LCSP, el adjudicatario se someterá, en todo caso, a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El presente contrato contempla en su ejecución el tratamiento por el contratista de datos personales, por lo que se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

- a) Las finalidades para las cuales la empresa trata datos personales de usuarios son las siguientes:
 - Evaluaciones temáticas independientes de las anualidades 2026 y 2027 a realizar en Castilla y León, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
- b) El futuro contratista está obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP.
- c) El contratista está obligado a presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van





a prestar los servicios asociados a los mismos.

- d) El contratista tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
- e) El contratista tiene la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso tienen carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

CLÁUSULA 38ª: Responsabilidad del contratista.

El contratista es el responsable del trabajo realizado por sus trabajadores y colaboradores, ejecutará el contrato a riesgo y ventura suya, y estará obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la LCSP.

El contratista responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Administración dentro del proceso contractual. La cantidad a que ascienden todos los daños será exigible por vía de apremio administrativo.

VI.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 39ª: Cumplimiento del contrato, recepción y liquidación.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

El cumplimiento del contrato, así como la recepción de la prestación y liquidación se regirá por lo establecido en el artículo 210 y en el Libro II, Título II, Capítulo V de la LCSP.

La recepción del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, la liquidación del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

CLÁUSULA 40ª: Plazo de garantía.

El plazo de garantía será el indicado en el apartado 5 del cuadro de características del contrato, salvo que el adjudicatario en su proposición hubiera ofertado un plazo mayor, en cuyo caso este será el que se le exija.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados se estará al régimen previsto en el artículo 311 de la LCSP.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración hubiera formulado observación o reparo alguno, se dictará acuerdo de devolución y cancelación de la garantía definitiva conforme a lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.

CLÁUSULA 41ª: Resolución del contrato.





El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución contempladas en los artículos 211 y 313.1 de la LCSP y los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 313.3 de la LCSP.

VII.- PRERROGATIVAS, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

CLÁUSULA 42ª: Jurisdicción competente y prerrogativas de la Administración.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Así mismo, el órgano de contratación ostentará las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

CLÁUSULA 43ª: Régimen de recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP, en la presente licitación, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los siguientes actos y decisiones:

- a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
- b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerda la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.
- c) Los acuerdos de adjudicación.
- d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
- e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.
- f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPAC. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso. Los escritos presentados en registros distintos deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, que se computará para los actos anteriores conforme a lo señalado en el artículo 50 de la LCSP.

En concreto, el plazo para recurrir el presente PCAP se contará desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.

Asimismo, contra el presente pliego podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación en el perfil de





ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

Los Anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

ANEXO Nº I.- Modelo de declaración responsable.

ANEXO Nº II.- Modelo de proposición.

ANEXO Nº III.- Criterios de adjudicación.

ANEXO Nº IV.- Ofertas incursas en presunción de anormalidad.





ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D., mayor de edad, con domicilio en C/..... nº, de con Documento Nacional de Identidad....., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de en su calidad de, a efectos de su participación en la licitación del expediente nº A2026/004948 ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León,

DECLARO:

(Marque con una X lo que corresponda)

☐ Que los administradores de la sociedad a la que represento no se hallan incurso en ninguno de los supuestos contemplados en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

☐ Que la sociedad que represento no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio, o bien, que hallándose en alguno de dichos supuestos, concurre individualmente a la presente licitación.

☐ Que la sociedad que represento se halla en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del código de Comercio, con respecto a la/s entidad/es siguiente/s, concurriendo todas ellas individualmente a la presente licitación:

- 1.-

- 2.-

☐ Si el licitador es una empresa extranjera, declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

☐ No soy empresa extranjera.

☐ Que asume en el caso de ser adjudicatario los compromisos previstos en el apartado 9 del Cuadro de Características del presente pliego relativo al cumplimiento de la condición especial de ejecución de tipo social.

☐ Que he tenido en cuenta en la elaboración de la presente oferta las obligaciones impuestas por las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y de prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las personas con discapacidad.

Datos de la o las personas autorizadas para las notificaciones electrónicas Nombre, apellidos, N,I,F., cargo y dirección para notificaciones electrónicas

-
-
-

Y para que conste, firmo la presente declaración

* Si el licitador actuara en su propio nombre y derecho deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” por los de su propia persona.





ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN

D., mayor de edad, con domicilio en nº, de
....., con Documento Nacional de Identidad....., actuando en su propio nombre y derecho
o en representación de, en su calidad de de la Sociedad/Empresa,. conforme
al poder que acredita, a efectos de su participación en la licitación del expediente A2026/004948 ante
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León,

EXPONE:

Primero.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación
mediante procedimiento abierto del servicio que se especifica, a cuya realización se compromete en
su totalidad, con estricta sujeción al presente PCAP y al PPT que la define, presenta la siguiente

I.- OFERTA

Empresa oferente

Denominación del servicio: Servicio para evaluaciones temáticas de las anualidades 2026 y 2027 a
realizar en Castilla y León en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC)

- PROPOSICIÓN ECONÓMICA: (Se desglosarán EXCLUSIVAMENTE EN NÚMERO los importes de la base
imponible, I.V.A. señalando el tipo del mismo, y total).

BASE IMPONIBLE:

I.V.A.: TIPO IMPOSITIVO: IMPORTE:

TOTAL:

2.- Compromiso de realizar la evaluación adicional 1 de relación entre la despoblación de las zonas
rurales de Castilla y León y la existencia de grandes incendios. SI ☐ NO ☐

3.- Compromiso de realizar la evaluación adicional 2 del impacto de los costes energéticos en la
cadena de valor alimentario de Castilla y León en la etapa de producción y transformación.

SI ☐ NO ☐

Segundo. - Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, está
comprendido no sólo el precio del servicio, sino también todos los demás tributos que graven los
diferentes conceptos.





ANEXO III CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación y su ponderación es la siguiente, por orden decreciente de importancia.

CRITERIOS	PUNTUACIÓN MÁXIMA
Oferta económica	40
Evaluaciones adicionales	60
TOTAL	100

Criterio 1: Oferta Económica

Se asigna en este criterio un máximo de 40 puntos. Se asignará 0 puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación (excluido el IVA) y 40 puntos a la mejor oferta, y el resto de las ofertas serán valoradas conforme a la siguiente fórmula:

$$P=40x \frac{VL-VK}{VL-VO}$$

Donde:

P es la puntuación que otorgar a la oferta.

VL: Precio de licitación, excluido el IVA

VK: Oferta Económica a valorar, excluido el IVA

VO: Oferta Económica más baja, excluido el IVA.

Criterio 2: Evaluaciones adicionales

Se valorará el compromiso de realización de las siguientes evaluaciones:

- **Evaluación adicional 1:** evaluación de la relación entre la despoblación de las zonas rurales de Castilla y León y la existencia de grandes incendios.

Esta evaluación pretende determinar el grado de incidencia que la despoblación de las zonas rurales podría llegar a tener en los grandes incendios de Castilla y León.

Para ello se estudiará la demografía, incidiendo en el relevo generacional, los jóvenes y el género, y la superficie quemada en los últimos 5 años en Castilla y León.

La evaluación comprenderá los siguientes trabajos:

- ✓ Preparación y diseño de la evaluación.
 - ✓ Metodología de trabajo.
 - ✓ Análisis de la información.
 - ✓ Informe final con un mínimo de 20 páginas, letra arial 11.
- **Evaluación adicional 2:** evaluación del impacto de los costes energéticos en la cadena de valor alimentario en Castilla y León en la etapa de producción y transformación.

Esta evaluación pretende determinar cómo ha influido el incremento de los costes energéticos en el valor añadido de los productos transformados.





Para ello se analizarán los costes energéticos a lo largo de toda la cadena de valor desde la explotación hasta su transformación, tales como carburantes, electricidad, energías renovables, fertilizantes, entre otros.

La evaluación comprenderá los siguientes trabajos:

- ✓ Preparación y diseño de la evaluación.
- ✓ Metodología de trabajo.
- ✓ Análisis de la información.
- ✓ Informe final con un mínimo de 20 páginas, letra arial 11.

Se asigna a este criterio un máximo de 60 puntos, que se repartirán según la tabla que se muestra a continuación:

EVALUACIONES ADICIONALES	PUNTUACIÓN OTORGADA (*)
Evaluación adicional 1	30 puntos
Evaluación adicional 2	30 puntos

Se valorará con 30 puntos la presentación de la propuesta de realización de la evaluación adicional 1 y con cero puntos la no presentación de la propuesta.

Se valorará con 30 puntos la presentación de la propuesta de realización de la evaluación adicional 2 y con cero puntos la no presentación de la propuesta.





ANEXO IV

OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD

A los efectos previstos en el artículo 149 de la LCSP se considerarán ofertas incursas en presunción de anormalidad aquellas que cumplan lo siguiente:

- Único licitador: cuando la oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades porcentuales y oferta el 50% o más de la puntuación máxima en el resto de los criterios.
- Dos licitadores: cuando la oferta económica sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la oferta del otro licitador y adicionalmente se cumpla que la puntuación que le corresponda por el resto de los criterios sea superior en más de un 25% a la puntuación que le corresponda a la oferta del otro licitador.
- Tres o más licitadores: cuando concurran dos o más licitadores se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando la baja en la oferta económica sea superior al 20 % de la media aritmética de las bajas de las ofertas presentadas y adicionalmente se cumpla que la puntuación que le corresponda por el resto de los criterios sea superior en más de un 20% de la media de las puntuaciones de las ofertar presentadas.

